www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 10.301, DE 10 DE JUNHO DE 2019.

Dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Rondonópolis, define as Diretrizes da Política Municipal de Arquivos Públicos e Privados e cria o Sistema Municipal de Arquivos - SISMARQ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe são conferidas, e, CONSIDERANDO o dever do Poder Público Municipal promover a gestão de documentos de arquivo, bem como assegurar o acesso às informações neles contidas, de acordo com o § 2º do art. 216 da Constituição Federal e com o art. 1º da Lei Federal nº **8.159**, de 8 de Janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados;

CONSIDERANDO o dever do Município na gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e tecnológico e como elementos de prova e informação;

CONSIDERANDO que ao Município cabe a definição dos critérios de organização e vinculação dos arquivos municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos de arquivo público, de acordo com artigo 21 da Lei Federal nº **8.159**/1991;

CONSIDERANDO a necessidade urgente de se definir critérios para reduzir ao essencial os documentos acumulados nos arquivos da administração Municipal, sem prejuízo da salvaguarda dos atos administrativos, constitutivos e extintivos de direitos, das informações indispensáveis ao processo decisório e à preservação da memória institucional.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI :

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído a criação do Arquivo Público Municipal de Rondonópolis os quais definem as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados e ainda o Sistema Municipal de Arquivos - SISMARQ.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o direito de acesso pleno aos documentos públicos municipais, cuja consulta será franqueada de forma ágil e de forma transparente pelo Poder Público Municipal, na forma desta lei , ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos públicos, para os fins desta Lei , os conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se política municipal de arquivos o conjunto de princípios, diretrizes e programas elaborados e executados pela Administração Pública Municipal de forma a garantir a gestão, a preservação e o acesso aos documentos públicos municipais, bem como a proteção especial a arquivos privados, considerados de interesse público e social para o município de Rondonópolis.

CAPÍTULO II

DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 5º Fica criado o Arquivo Público Municipal, subordinado diretamente ao Gabinete da Secretaria Municipal de Administração e sob a responsabilidade da Divisão de Arquivo Público, com a missão de elaborar, acompanhar e implementar a Política Municipal de Arquivos e Protocolos; promover a gestão e o recolhimento dos documentos permanentes, de valor histórico, produzidos pelo Poder Executivo Municipal e preservar e facilitar o acesso aos documentos sob sua guarda, tendo as seguintes competências:

I - Formular a política municipal de arquivos e exercer orientação normativa, visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo, qualquer que seja o suporte da informação ou a sua natureza;

II - Implementar, acompanhar e supervisionar a gestão de documentos arquivísticos produzidos, recebidos e acumulados pela administração pública municipal;

III - Promover a organização, a preservação e o acesso aos documentos de valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos da administração municipal;

IV - Elaborar, garantir, aplicar e divulgar diretrizes e normas para as diversas fases de administração dos documentos físicos, digitais e híbridos, consoante com as resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e do Sistema Estadual de Arquivos (SIARQ/MT), para a organização e funcionamento do protocolo e dos arquivos integrantes do Sistema Municipal de Arquivos (SISMARQ).

V - Coordenar os trabalhos de classificação e avaliação de documentos públicos do município, orientar, rever e aprovar as propostas de Planos ou Códigos de Classificação e das Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos dos órgãos e entidades da administração pública municipal integrantes do SISMARQ;

VI - Autorizar a eliminação dos documentos públicos municipais desprovidos de valor permanente, na condição de instituição arquivística pública municipal, de acordo com a determinação prevista no art. 9º da Lei Federal nº **8.159**, de 1991;

VII - Acompanhar o recolhimento de documentos de valor permanente ou histórico para o Arquivo Público Municipal de Rondonópolis, procedendo ao registro de sua entrada no referido órgão e ao encaminhamento de cópia desse registro às unidades de origem, responsáveis pelo recolhimento, além de assegurar sua preservação e acesso;

VIII - Promover o treinamento e orientação técnica dos profissionais responsáveis pelas atividades arquivísticas das unidades integrantes do SISMARQ;

IX - Promover e incentivar a cooperação entre os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, com vistas à integração e articulação das atividades arquivísticas;

X - Promover a difusão de informações sobre o Arquivo Público Municipal de Rondonópolis, bem como garantir o acesso aos documentos públicos municipais, observadas as restrições previstas em lei ;

XI - Realizar projetos de ação educativa e cultural, com o objetivo de divulgar e preservar o patrimônio documental sobre a história do município.

CAPÍTULO III

DO SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS

Art. 6º Ficam organizadas sob a forma de sistema, com a denominação de Sistema Municipal de Arquivos (SISMARQ), as atividades de gestão de documentos no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública municipal.

Art. 7º O SISMARQ tem por finalidade:

I - Garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública municipal, de forma ágil, transparente e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais;

II - Harmonizar as atividades nas diversas fases de administração dos documentos de arquivos atendendo às especificidades dos órgãos geradores da documentação,

III - Integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o compõem;

IV - Disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo;

V - Racionalizar a produção da documentação arquivística pública;

VI - Racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística pública;

VII - Preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública municipal;

VII - Articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública municipal.

Art. 8º Integram o SISMARQ:

I - como órgão central, o Arquivo Público Municipal de Rondonópolis;

II - Como órgãos setoriais, as unidades administrativas das secretarias municipais que coordenam as atividades de gestão de protocolos e gestão de documentos.

Art. 9º Os servidores públicos da Administração Direta e Indireta que coordenem ou chefiem atividades de arquivos, serão no âmbito de cada órgão e nos termos das resoluções emanadas pelo Órgão Central do Sistema agentes setoriais do Sistema e responsáveis pela execução da atividade sistematizada.

Art. 10 Os órgãos setoriais do SISMARQ vinculam-se ao órgão central para os estritos efeitos do disposto nesta lei , sem prejuízo da subordinação ou vinculação administrativa decorrente de sua posição na estrutura organizacional dos órgãos e entidades da administração pública municipal.

Art. 11 Compete ao Arquivo Público Municipal como órgão central do SISMARQ:

I - Formular e acompanhar a Política Municipal de Arquivos Públicos e Privados no âmbito do Poder Executivo Municipal;

II - Gerir o Sistema;

III - Estabelecer e implementar normas e diretrizes para o funcionamento dos arquivos setoriais e seccionais em todo o seu ciclo vital;

IV - Coordenar e orientar os trabalhos de classificação e avaliação de documentos públicos do município, aprovar os Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de Documentos dos órgãos e entidades da administração pública municipal, bem como as atualizações periódicas que ocorrerem nos respectivos instrumentos;

V - Orientar e acompanhar, junto aos órgãos setoriais do SISMARQ, a implementação, coordenação e controle das atividades, normas e rotinas de trabalho relacionadas à gestão de documentos nos órgãos setoriais e seccionais;

VI - Promover a disseminação de normas técnicas e informações de interesse para o aperfeiçoamento dos órgãos setoriais e seccionais do SISMARQ;

VII - Promover a integração das ações necessárias à implementação do Sistema, mediante a adoção de novas tecnologias de comunicação e informação, com vistas à racionalização de procedimentos e modernização de processos;

VIII - Estimular e promover a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e a reciclagem dos servidores que atuam na área de gestão de documentos de arquivo;

IX - Elaborar, em conjunto com os órgãos setoriais e seccionais planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento, agilização e aperfeiçoamento do SISMARQ, bem como acompanhar a sua execução;

X - Manter mecanismos de articulação com o SIARQ/MT-SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS DO MATO GROSSO regulamentado pelo Decreto Estadual nº **1.654** de 29 de agosto de 1997, que é subordinado ao SINAR-SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS regulamentado pelo artigo 26 da Lei nº **8.159**/91, cujo Lei também criou o CONARQ-CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, que é o órgão central que regulamenta a política nacional de arquivos.

Art. 12 Compete as unidades administrativas das secretarias municipais que coordenam as atividades de gestão de protocolos e gestão de documentos:

I - Implantar, coordenar e controlar as atividades de gestão de documentos de arquivo, em seu âmbito de atuação e de seus seccionais, em conformidade com as normas aprovadas pelo Arquivo Público Municipal;

II - Implementar e acompanhar rotinas de trabalho desenvolvidas em seu âmbito de atuação e de seus seccionais, relativamente à padronização dos procedimentos técnicos referentes às atividades de produção, classificação, registro, tramitação, arquivamento, empréstimo, consulta, expedição, avaliação, eliminação, transferência, recolhimento e preservação de documentos ao Arquivo Público Municipal, visando o acesso aos documentos e informações neles contidas;

III - Elaborar Planos de Classificação de Documentos de Arquivo, com base nas funções e atividades desempenhadas pelo órgão ou entidade, bem como acompanhar a sua aplicação em seu âmbito de atuação e de suas seccionais;

IV - Proporcionar aos servidores que atuam na área de gestão de documentos de arquivo a capacitação, aperfeiçoamento, treinamento e reciclagem indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;

V - Participar, com o órgão gestor, da formulação das diretrizes e metas do SISMARQ.

Art. 13 O SISMARQ poderá contar com um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos que atenda aos dispositivos contidos no E-arq Brasil, destinado à operacionalização, integração e modernização dos serviços arquivísticos dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, em especial no que tange às atividades de protocolo e disseminação de informações.

CAPÍTULO IV
DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Art. 14 São arquivos públicos municipais os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, por órgãos e entidades públicos de âmbito municipal, em decorrência de suas funções administrativas e legislativas.

Parágrafo único. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por agentes do Poder Público, no

exercício de seu cargo e/ou função; por pessoas físicas e jurídicas que, embora se submetam a regime jurídico de direito privado, desenvolvam atividades públicas, por força de lei ; pelas empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações privadas instituídas por entes políticos e territoriais e pelas concessionárias e permissionárias de serviços públicos referentes a atos praticados no exercício das funções delegadas pelo Poder Público Municipal.

Art. 15 Às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 14 compete a responsabilidade pela preservação adequada dos documentos produzidos e recebidos no exercício de atividades públicas.

Art. 16 Os documentos públicos julgados de valor permanente que integram o acervo arquivístico das empresas em processo de desestatização, parcial ou total, serão recolhidos ao Arquivo Público Municipal de Rondonópolis, por serem inalienáveis e imprescritíveis, conforme dispõe o art. 10 da Lei Federal nº **8.159**, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este artigo constituirá cláusula específica de edital nos processos de desestatização.

§ 2º Os documentos de valor permanente poderão ficar sob a guarda das instituições mencionadas no art. 17, enquanto necessários ao desempenho de suas atividades.

Art. 17 A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de seus documentos ao Arquivo Público Municipal de Rondonópolis, ou sua transferência à instituição sucessora.

Art. 18 Os documentos públicos municipais são identificados como correntes, intermediários e permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados.

Art. 19 A eliminação de documentos produzidos e recebidos pela administração pública municipal e por instituições municipais de caráter público só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade de documentos do órgão ou entidade, mediante autorização do Arquivo Público Municipal de Rondonópolis, conforme determina o art. 9º da Lei Federal nº **8.159**, de 1991, e de acordo com a resolução nº 7, de 20 de maio de 1997, do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público.

Art. 20 Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis, de acordo com o artigo 10 da Lei Federal nº **8.159**, de 1991, e ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social, de acordo com o artigo 25 da mesma Lei .

CAPÍTULO V
DA GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos.

Art. 22 Considera-se instrumentos básicos da gestão de documentos os Planos de Classificação de Documentos e as Tabelas de Temporalidade de Documentos.

Art. 23 O Plano de Classificação de Documentos é o instrumento utilizado para classificar todo e qualquer documento de arquivo.

Parágrafo único. Entende-se por classificação de documentos a sequência das operações técnicas que visam agrupar os documentos de arquivo, relacionando-os ao mesmo assunto, classe e subclasse do órgão produtor, responsável pelos documentos produzidos ou acumulados.

Art. 24 Os Planos de Classificação de Documentos das atividades-meio e das atividades-fim dos órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar o método duplex, que classifica os documentos em classes e subclasses de assuntos, sempre do geral para o particular, distribuídas hierarquicamente de acordo com as atividades do órgão ou entidade.

Art. 25 O código de classificação da espécie documental é a referência numérica do documento produzido, sendo composto pelas seguintes unidades de informação:

I - Órgão produtor;

II - Classe;

III - Subclasse;

IV - Assunto;

V - Espécie documental.

Art. 26 Cada classe ou subclasse de assunto possui um código numérico correspondente, que se refere ao assunto ou espécie documental produzidos nas ATIVIDADES-MEIO, comuns a todos os órgãos ou entidades, cujo plano de classificação atualizado foi disponibilizado pelo CONARQ da seguinte forma:

I - Organização administrativa;

II - Comunicação institucional;

III - Gestão de recursos humanos;

IV - Gestão de bens materiais e patrimoniais;

V - Gestão orçamentária e financeira;

VI - Gestão de documentos e informações;

VII - Gestão de atividades complementares.

Art. 27 A Tabela de Temporalidade de Documentos é o instrumento resultante da avaliação documental, aprovado pela autoridade competente, que define prazos de guarda e a destinação documental.

Parágrafo único. Entende-se por avaliação documental o processo de análise que permite a identificação dos valores dos documentos, para fim da definição dos prazos de guarda e de sua destinação.

Art. 28 Fica estabelecido a obrigação das Secretarias Municipais e órgãos afins de elaborarem as Tabelas de Temporalidade de Documentos das ATIVIDADES-FIM devendo assim indicar os órgãos produtores, as espécies documentais, os prazos de guarda e a destinação dos documentos, bem como sua fundamentação jurídica ou administrativa, quando houver.

§ 1º Entende-se por destinação a decisão decorrente da avaliação documental, que determina o seu encaminhamento.

§ 2º Será destinado para eliminação, após o cumprimento dos respectivos prazos de guarda, o documento que não apresentar valor que justifique sua guarda permanente.

§ 3º Será destinado para guarda permanente o documento que for considerado de valor histórico, probatório e informativo.

§ 4º Para cada espécie documental mencionada nas Tabelas de Temporalidade de Documentos deverão ser registrados, a título de observações, os atos legais e as razões de natureza administrativa que fundamentaram a indicação dos prazos propostos ou ainda informações relevantes sobre a produção, guarda ou conteúdo do documento.

Art. 29 Para cada espécie documental deverá ser indicado o correspondente prazo de guarda, ou seja, o tempo de permanência de cada conjunto documental nos arquivos indicados, a saber:

I - Unidade produtora (arquivo corrente): deve ser indicado o número de anos em que o documento deverá permanecer no arquivo corrente, cumprindo a finalidade para a qual foi produzido;

II - Unidade com atribuições de arquivo (arquivo intermediário) de cada órgão ou entidade: deve ser indicado o número de anos em que o documento deverá permanecer na unidade com atribuições de arquivo intermediário, cumprindo prazos prescricionais ou precaucionais.

Art. 30 Os prazos considerados para a definição do tempo de guarda serão estabelecidos pelo art. 28 desta Lei , para a unidade produtora (arquivo corrente) ou na unidade com atribuições de arquivo (arquivo intermediário) de cada órgão ou entidade são os seguintes:

I - Prazo de vigência: intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeitos administrativos e legais plenos, cumprindo as finalidades que determinaram sua produção;

II - Prazo de prescrição: intervalo de tempo durante o qual se pode invocar a tutela do Poder Judiciário para fazer valer direitos eventualmente violados. O tempo de guarda dos documentos será dilatado sempre que ocorrer a interrupção ou suspensão da prescrição, em conformidade com a legislação vigente;

III - Prazo de precaução: intervalo de tempo durante o qual se guarda o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda permanente.

Parágrafo único. Fica autorizada a sua eliminação, desde que cumprido o prazo de guarda previsto na unidade produtora (arquivo corrente) e na unidade com atribuições de arquivo (arquivo intermediário) de cada órgão ou entidade.

Seção I

Das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos

Art. 31 Em cada órgão e entidade da Administração Pública Municipal será constituída de uma Comissão Setorial Permanente de Avaliação de Documentos (CSPAD), que terá a responsabilidade de realizar o processo de análise dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de atuação, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda nas fases corrente e intermediária e sua destinação final, ou seja, eliminação ou recolhimento para guarda permanente, os quais deverão integrar a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Setoriais Permanentes de Avaliação de Documentos - CSPAD são grupos permanentes e multidisciplinares instituídos nos órgãos da Administração Pública Municipal, responsáveis pela elaboração e aplicação de Planos de Classificação e

de Tabelas de Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Setoriais Permanentes de Avaliação de Documentos deverão ser vinculadas ao gabinete da autoridade máxima da secretaria ou órgão.

§ 3º Deverá ser criada uma Comissão Central Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo vinculada ao Arquivo Público Municipal para estabelecer procedimentos para a elaboração e aprovação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidades de Documentos das atividades-fim dos órgãos e entidades do Executivo Município.

§ 4º As Comissões Setoriais Permanentes de Avaliação de Documentos, instituídas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, deverão elaborar e encaminhar, antes de sua oficialização, o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos relativa às suas atividades-fim, ao Arquivo Público do Município que levará a análise da Comissão Central Permanente de Avaliação de Documentos, para aprovação.

§ 5º O prazo para elaboração, aprovação e oficialização dos Planos de Classificação de documentos e de Tabelas de Temporalidade de Documentos relativos às atividades-fim dos órgãos e das entidades da Administração Pública Municipal é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação desta Lei .

§ 6º As Comissões Setoriais Permanentes de Avaliação de Documentos serão compostas, preferencialmente em número ímpar, designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade e serão integradas por servidores das seguintes áreas:

I - servidor com formação em Arquivologia ou História;

II - servidor da assessoria jurídica, com especialidade em Direito, responsável pela análise do valor legal dos documentos;

III - servidor da área de administração e finanças;

IV - servidores das unidades organizacionais às quais se referem os documentos, com amplo conhecimento das competências e atividades desempenhadas pelo órgão a qual representa;

V - outros profissionais ligados ao campo de conhecimento de que trata o acervo objeto de avaliação, como médicos, engenheiros, economistas, arquitetos, sociólogos, historiadores, bibliotecários, entre outros;

§ 7º A Comissão Central Permanente de Avaliação de Documentos será composta, preferencialmente em número ímpar, designados pela Secretaria Municipal de Administração e será integrada por:

I - Servidores efetivos com formação em Arquivologia ou História;

II - Servidores efetivos da assessoria jurídica, com especialidade em Direito, responsável pela análise do valor legal dos documentos;

III - Servidores efetivos da área de administração e finanças;

IV - Servidores efetivos do Arquivo Público Municipal de Rondonópolis.

Art. 32 São atribuições das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos (CPAD):

I - Realizar e orientar o processo de identificação, análise, avaliação e seleção da documentação produzida recebida e acumulada no seu âmbito de atuação, com vistas ao estabelecimento dos prazos de guarda e a destinação final de documentos de arquivo;

II - Analisar a existência de ações judiciais encerradas ou em curso nas quais a Administração Municipal e demais órgãos do executivo municipal figurem como autora ou ré;

III - Elaborar e atualizar Planos de Classificação de Documentos e de Tabelas de Temporalidade de Documentos decorrentes do exercício das atividades-fim de seus respectivos órgãos, bem como, propor critérios para orientar a seleção de amostragens dos documentos destinados à eliminação;

IV - Orientar quanto à aplicação dos planos de classificação e das Tabelas de Temporalidades;

VII - Manter intercâmbio com outras comissões ou grupos de trabalhos, cujas finalidades sejam relacionadas ou complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços, bem como encadear ações;

VII - Coordenar o processo de transferência e recolhimento de documentos ao Arquivo Público Municipal, quando for o caso.

§ 1º Para proceder à identificação dos conjuntos documentais a serem analisados caberá à Comissão indicar a equipe que procederá à identificação desses conjuntos documentais.

§ 2º Para o cumprimento de suas atribuições, as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos poderão convocar especialistas e ou colaboradores de outras áreas que possam assessorar e/ou contribuir com subsídios ao melhor desenvolvimento dos trabalhos, dos estudos e das pesquisas técnicas, bem como constituir subcomissões e grupos de trabalho em caráter eventual.

§ 3º Os trabalhos a que se referem o artigo 32 desta Lei não serão remunerados e serão prestados sem prejuízo das atribuições próprias dos cargos ou funções e considerados como de serviço público relevante.

§ 4º Os coordenadores das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos deverão anexar aos documentos a serem enviados, o parecer emitido pela assessoria jurídica do órgão, aprovando a temporalidade e destinação dos documentos, bem como a pertinência das referências legais constantes na Tabela de Temporalidade de Documentos.

§ 5º O encaminhamento do Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos à Comissão Central de Avaliação de Documentos será realizado através de Oficios Memorandos, instrumento de comunicação administrativa entre setores dos órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 6º A análise do Plano de Classificação de Documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos, de que trata esta Lei , será efetuada pela Comissão Central de Avaliação de Documentos observará a consistência técnico-arquivística do trabalho realizado e não os prazos nele estipulados.

§ 7º A Comissão Central de Avaliação de Documentos após análise do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos irá encaminhá-los para as Comissões Setoriais com parecer conclusivo com sugestões de aperfeiçoamento técnico na área arquivística, e/ou indicando eventuais correções.

§ 8º Após a aprovação pela Comissão Central de Avaliação de Documentos, o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos das atividades-fim deverão ser submetidos ao Titular da Pasta da Secretaria Municipal de Administração para apreciação e posterior publicação no Diário Oficial do Município.

Art. 33 A eliminação de documentos nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal é decorrente do trabalho de avaliação documental conduzido pelas respectivas Comissões Setoriais Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo e deverá ser executada de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos nesta Lei usando o modelo de ata para reunião para aprovação de eliminação de documentos conforme consta no Anexo IV, parte integrante deste Decreto.

Art. 34 O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio de "Relação de Eliminação de Documentos", conforme modelo constante no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei .

Art. 35 Toda e qualquer eliminação de documentos públicos que não constem da Tabela de Temporalidade de Documentos das atividades-meio, ou da Tabela de Temporalidade de Documentos das atividades-fim dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, será realizada mediante autorização da Comissão Central de Avaliação de Documentos, pelo Gerente da Divisão de Arquivo Público do Município e pela Secretaria Municipal de Administração.

Art. 36 Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que ainda não oficializaram sua Tabela de Temporalidade de Documento da atividades-fim e pretendam proceder à eliminação destes documentos, deverão encaminhar a respectiva Relação de Eliminação de Documentos a Comissão Central de Avaliação de Documentos e ao Gerente da Divisão de Arquivo Público do Município, que posteriormente após análise enviará a Secretaria Municipal de Administração para aprovação.

Art. 37 As Comissões Setoriais Permanentes de Avaliação de Documentos, em decorrência da aplicação das Tabelas de Temporalidade de Documentos, deverão publicar no Diário Oficial do Município os "Editais de Ciência de Eliminação de Documentos", conforme modelo constante do Anexo III, parte integrante desta Lei .

§ 1º O "Edital de Ciência de Eliminação de Documentos" tem por objetivo dar publicidade ao ato de eliminação de documentos, devendo conter informações sobre os documentos a serem eliminados e sobre o órgão ou entidade por eles responsável.

§ 2º O "Edital de Ciência de Eliminação de Documentos" deverá consignar um prazo de 30 (trinta) dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às partes interessadas requererem o desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processos ou expedientes.

Art. 38 O registro das informações relativas à execução da eliminação deverá ser efetuado por meio do "Termo de Eliminação de Documentos", preenchido conforme modelo constante do Anexo II, parte integrante desta Lei .

Parágrafo único. Uma cópia de cada "Termo de Eliminação de Documentos" deverá ser encaminhada à Divisão de Arquivo Público e a Secretaria Municipal de Administração para a consolidação de dados e a realização de estudos técnicos na área de gestão de documentos.

Art. 39 Dos documentos destinados à eliminação serão selecionadas amostragens para guarda permanente.

Parágrafo único. Considera-se amostragem documental o fragmento representativo de um conjunto de documentos destinado à eliminação, selecionado por meio de critérios qualitativos e quantitativos.

Art. 40 A eliminação de documentos públicos sem valor para guarda permanente será efetuada por meio da fragmentação manual ou mecânica dos suportes de registro das informações.

Parágrafo único. Os fragmentos dos documentos em suporte-papel serão doados nos termos da Legislação Federal nº 5.940 de 25 de outubro de 2006.

Art. 41 São considerados documentos de guarda permanente:

I - Os indicados nas Tabelas de Temporalidade de Documentos, que serão definitivamente preservados;

II - Os de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas declarados de interesse público e social, nos termos da Lei .

Art. 42 Os documentos de guarda permanente não poderão ser eliminados após a microfilmagem, digitalização ou qualquer outra forma de reprodução, devendo ser preservados pelo próprio órgão produtor ou recolhidos ao Arquivo Público do Municipal.

Parágrafo único. Os documentos de guarda permanente, ao serem recolhidos ao Arquivo Público Municipal, deverão estar

avaliados, organizados, higienizados e acondicionados, bem como acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação, acesso e controle.

Art. 43 As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos de Arquivo deverão aplicar, em suas respectivas áreas de atuação, os Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de Documentos da Administração Pública Municipal.

Art. 44 Compete às respectivas Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos analisar a existência de ações judiciais encerradas ou em curso nas quais a Secretaria Municipal de Receita e demais órgãos do Executivo Municipal que figure como autora ou ré, bem como quanto à aplicação dos prazos prescricionais e de guarda previstos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos, e da oportunidade e conveniência da preservação ou eliminação dos documentos.

Art. 45 Para garantir a efetiva aplicação dos Planos de Classificação e das Tabelas de Temporalidade de Documentos, as Comissões (Central e Setoriais) de Avaliação de Documentos deverão solicitar as providências necessárias para sua inclusão nos sistemas informatizados utilizados nos protocolos e arquivos de seus respectivos órgãos e entidades.

Art. 46 Ao Arquivo Público do Município de Rondonópolis, órgão central do SISMARQ, compete, sempre que solicitado, dar orientação técnica na área arquivística às Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos para elaboração e aplicação de Planos de Classificação e de Tabelas de Temporalidade de Documentos.

Art. 47 Ao Arquivo Público do Município cabe estabelecer normas e procedimentos para o recolhimento de documentos ao seu acervo.

Parágrafo único. O recolhimento de documentos deverá observar o cronograma definido pelo Regimento Interno do Arquivo Público do Município.

Art. 48 As disposições desta Lei aplicam-se também aos documentos arquivísticos digitais, digitalizados e híbridos nos termos da Lei pertinente e em vigor.

Art. 49 A execução das determinações fixadas na Tabela de Temporalidade caberá aos núcleos de Protocolo e Arquivo Corrente de cada Secretaria e órgãos do Município.

Art. 50 A extinção de atividade de órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações sociais, implica o recolhimento de seus documentos de guarda permanente ao Arquivo Público do Município de Rondonópolis.

Art. 51 Os documentos de valor permanente das empresas em processo de desestatização, parcial ou total, serão recolhidos ao Arquivo Público do Município de Rondonópolis, devendo constar tal recolhimento em cláusula específica de edital nos processos de desestatização.

Art. 52 Caberá ao Arquivo Público do Município de Rondonópolis, órgão central do SISMARQ o reexame, a qualquer tempo, das tabelas de temporalidade, bem como, decidir sobre a conveniência e a oportunidade de transferências e recolhimentos de documentos ao Arquivo Público.

Seção II

Da Entrada de Documentos de Valor Permanente no Arquivo Público Municipal

Art. 53 Os documentos de valor permanente, ao serem recolhidos ao Arquivo Público Municipal, deverão estar classificados, avaliados, organizados, higienizados, acondicionados e acompanhados de instrumento descritivo que permita sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores dos documentos a serem recolhidos poderão solicitar orientação técnica ao Arquivo Público Municipal para a realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do preparo, acondicionamento e transporte dos documentos a serem recolhidos ao Arquivo Público Municipal serão custeadas pelos órgãos e entidades produtoras e/ou detentoras dos arquivos.

Art. 54 O Arquivo Público Municipal publicará instruções normativas sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, para a plena consecução do disposto nesta seção.

CAPÍTULO VI
DOS ARQUIVOS PRIVADOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL

Art. 55 Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades.

Art. 56 Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas poderão ser declarados de interesse público e social, por Decreto, desde que contenham conjuntos de documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento científico e tecnológico do município de Rondonópolis.

§ 1º A declaração de interesse público e social de arquivos privados será precedida de parecer instruído com avaliação técnica realizada por Comissão Especial integrada por especialistas, constituída pelo Arquivo Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas identificados como de interesse público e social deverá ser franqueado ao público mediante autorização de seu proprietário ou possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas encarregadas de serviços públicos municipais ficam classificados como de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público e social de que trata este artigo não implica a transferência do respectivo acervo para guarda do Arquivo Público Municipal, nem exclui a responsabilidade por parte de seus detentores, pela guarda e preservação do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados como de interesse público e social poderão ser doados ao Arquivo Público Municipal ou nele depositados, a título revogável.

Art. 57 Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de interesse público e social poderão receber assistência técnica do Arquivo Público Municipal, ou de outras instituições arquivísticas, mediante convênio, objetivando o apoio para o desenvolvimento de atividades relacionadas à organização, preservação e divulgação do acervo.

Art. 58 A alienação de arquivos privados declarados de interesse público e social deve ser precedida de notificação ao município, titular do direito de preferência, para que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59 O Poder Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar a estrutura e o quadro funcional do Arquivo Público Municipal.

Art. 60 O Arquivo Público Municipal terá quadro próprio de servidores admitidos de acordo com os dispositivos legais em vigor.

Art. 61 Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Rondonópolis integrantes do Sistema Municipal de Arquivos

- SISMARQ, deverão adequar suas estruturas e processos administrativos de forma a permitir o correto funcionamento do Sistema.

Art. 62 A implantação do Sistema Municipal de Arquivos, instituído por esta Lei , será feita gradativamente, atendida a conveniência dos serviços.

Art. 63 As dúvidas e os casos omissos surgidos na execução desta Lei serão dirimidos por ato administrativo do Secretário Municipal de Administração.

Art. 64 O Secretário Municipal de Administração emitirá atos complementares que se fizerem necessários à execução desta Lei .

Art. 65 É proibida toda e qualquer eliminação de documentos produzidos, recebidos ou acumulados pela Administração Pública Municipal, no exercício de suas funções e atividades, sem a autorização prévia do Arquivo Público Municipal.

Art. 66 Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma do art. 25 da Lei Federal nº **8.159**, de 1991, e da seção IV, do capítulo V, da lei nº **9.605**, de 12 de fevereiro de 1998, aquele que desfigurar ou destruir, no todo ou em parte, documento de valor permanente ou considerado, pelo Poder Público, como de interesse público e social.

Art. 67 As disposições desta lei aplicam-se às autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos.

Art. 68 O Poder Executivo Municipal regulamentará por Decreto a presente lei em um prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL Rondonópolis, 10 de junho de 2019;
103º da Fundação e 65º da Emancipação Política.

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MARA G LEI BE RIBEIRO CLARA DA FONSECA
Secretária Municipal de Governo

Registrado na Coordenadoria Legislativa e de Atos Oficiais e Publicado no DIORONDON-e.

ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS - SISMARQ RELAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

ÓRGÃO/ENTIDADE:	
UNIDADE/SETOR:	
LISTAGEM Nº :	FOLHA Nº /SEQUÊNCIA:

CÓDIGO REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO (CLASSE E SUBCLASSE)	**ASSUNTO (DESCRITOR DO CÓDIGO)**	**DATAS LIMITES**		**UNIDADE DE ARQUIVAMENTO**		**OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS COLOCAR ESPÉCIE DOCUMENTAL**
		ANO INICIAL	ANO FINAL	QUANTIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	

DATAS LIMITES GERAIS:	MENSURAÇÃO TOTAL:

Conta(s) do(s) exercício(s) de:	**Conta(s) aprovada(s) pelo Tribunal de Contas em:**	**Publicação no Diário Oficial (data, seção, página)**
O quadro acima somente deverá ser preenchido quando for necessário, isto é, quando os documentos a serem eliminados necessitarem de comprovação de aprovação das contas pelos Tribunais de Contas		

LOCAL/DATA **_____/_____/_____** **_____** **RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO**	**LOCAL/DATA** **_____/_____/_____** **_____** **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS**	**LOCAL/DATA** **_____/_____/_____** **_____ GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE**
LOCAL/DATA: _____, _____/_____/_____ AUTORIZO:_____ TITULAR DA DIVISÃO DE ARQUIVO PÚBLICO		

ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS - SISMARQ TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

ÓRGÃO/ENTIDADE:	
UNIDADE/SETOR:	

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____, o/a _____ (indicar o nome do órgão/entidade responsável pela eliminação), de acordo com o que consta da Listagem de Eliminação de Documentos nº ___/___ (indicar o nº / ano da listagem), aprovada pelo(a) titular da Divisão de Arquivo Público do Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, por intermédio do _____(indicar o documento que autorizou a eliminação) e respectivo Edital de Ciência de Eliminação de Documentos nº ____/_____ (indicar o nº /ano do edital), publicado no Diário Oficial do Município de Rondonópolis _____ (indicar a data de publicação do edital), procedeu à eliminação de _____ (indicar a mensuração total) dos documentos relativos aos conjuntos documentais abaixo, integrantes do acervo do (a) _____ (indicar o nome do órgão ou entidade produtor/acumulador).

CÓDIGO REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO (CLASSE E SUBCLASSE)	**ASSUNTO (DESCRITOR DO CÓDIGO)**	**DATAS LIMITES**		**UNIDADE DE ARQUIVAMENTO**		**OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS COLOCAR ESPÉCIE DOCUMENTAL**
		ANO INICIAL	ANO FINAL	QUANTIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA ELIMINAÇÃO: _____	**LOCAL/DATA: _____/_____/_____ PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS**

ANEXO III PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS - SISMARQ EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

ÓRGÃO/ENTIDADE:	
UNIDADE/SETOR:	

Nº _____/____ O (A) Presidente da Comissão Permanente de Avaliação, designado pela Portaria nº _____, de ___/___/____, publicada no Diário Oficial de ___/___/____, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº _____/_____, autorizada pelo(a) Divisão de Arquivo Público do Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso - Órgão Central do SISMARQ, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30º dia subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado, se não houver oposição, o(a) _____ (indicar a unidade orgânica responsável pela eliminação) eliminará _____(indicar a mensuração total) dos documentos relativos aos conjuntos documentais relacionados abaixo, do(a) _____ (indicar o nome do órgão ou entidade produtor dos documentos a serem eliminados).

CÓDIGO REFERENTE À CLASSIFICAÇÃO	**ASSUNTO (DESCRITOR DO CÓDIGO)**	**DATAS LIMITES**		**UNIDADE DE ARQUIVAMENTO**		**OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS COLOCAR ESPÉCIE DOCUMENTAL**
		ANO INICIAL	ANO FINAL	QUANTI FICAÇÃO	ESPECI FICAÇÃO	

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação do (a) _____ (indicar o órgão ou entidade).

LOCAL/DATA:_____, ____/____/_____	**PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS**

ANEXO IV

Ao _____ dia do mês de _____ de _____, às _____ horas, nas dependências do (a) _____ (local), reuniram-se os membros da Comissão Setorial Permanente de Avaliação de Documentos - CSPAD do (a) _____ (Órgão/Entidade), para aprovação da Listagem(ns) de Eliminação de Documentos nº (s) _____/_____. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS - SISMARQ ATA Nº _____/_____ REUNIÃO PARA APROVAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Ata referente reunião realizada no dia _____ do mês_____ do ano _____, com os membros da Comissão Setorial Permanente de Avaliação de Documentos - CSPAD do (a) _____ (Órgão/Entidade) para aprovação da(s) Listagem(ns) de Eliminação de Documentos nº (s) _____/_____.

MANIFESTAÇÕES DOS PRESENTES	
ASSUNTO/MANIFESTAÇÃO	ENCAMINHAMENTO

Após as manifestações e esclarecimentos a referida eliminação foi aprovada por unanimidade pelos membros da CSPAD presentes na reunião (anexar lista de presença). Sem mais assuntos, a reunião foi encerrada às _____ horas.

_____ Assinatura do secretário da reunião.

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 13/06/2019